



Основы бизнеса и права в ИТ

🕒 Created	September 26, 2025 9:05 AM
📌 Важность	Зачёт
☑ Автомат	☑
👤 Препо	Ледницкий Андрей Викентьевич

Основы бизнеса и права в информационных технологиях как учебная дисциплина

22.0

Бизнес - предпринимательская, коммерческая или иная деятельность, которая не противоречит закону и направлена на получение прибыли.

Предпринимательством иногда могут называть любую деятельность предполагающую прибыль.

Отличие: бизнес не противоречит закону для прибыли; предпринимательство требует личной инициативы.

Главные отличительные черты бизнеса и предпринимательства

1. Отсутствие внешних гарантий

2. Отказ от внешнего управления
3. Проявление инициативы, инновационный характер деятельности

Сфера бизнеса:

- производственная
- коммерческая
- консультационная
- банковская и др.

По численности работников, объёму производства продукции, условиям деятельности выделяют бизнес:

- малый (самый массовый),
- средний
- крупный бизнес

Характерные черты бизнеса:

1. Самостоятельность (организованная и имущественная),
2. Риск
3. Систематическое получение прибыли
4. Определённое свойство бизнес-субъекта (должен быть зарегистрирован в установленном законодательно порядке)

Принципы ведения бизнеса:

1. Свобода предпринимательской деятельности
2. Признание многообразия и юридического равенства форм собственности
3. Ограничение монополистической деятельности
4. Государственное регулирование
5. Законность

Особенности современного бизнеса

1. Глобальный характер бизнеса

2. Использование экономических преимуществ выхода за пределы национальных границ: ресурсных особенностей, ёмкости, правовых особенностей зарубежных рынков
3. Информация - главный стратегический ресурс, а адаптивность - главное стратегическое оружие.

Правовое регулирование ИТ-бизнеса

1. Организации и индивидуальные предприниматели, их основные черты и задачи
2. Организационно-правовые формы предприятий, их особенности
3. Формы объединений предприятий
4. Порядок регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования
5. Формы международного бизнеса. Корпоративный бизнес: сущность и основные черты

Организации и индивидуальные предприниматели, их основные черты и задачи

Предприятие (компания) - самостоятельный хозяйственный субъект, обладающий правами юридического лица, который на основании использования трудовых коллективов имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги.

Юридическим лицом (коммерческие и некоммерческие организации) признаётся организация:

1. Имеющая в собственности, оперативном владении или хозяйственном управлении обособленное имущество
2. Несущее самостоятельную ответственность по своим обязательствам, своим имуществом
3. Выступающее истцом и ответчиком в суде
4. Имеет самостоятельный баланс, зарегистрированное название, расчётные счета в банке и печать

Юридическими лицами могут быть как *коммерческие компании*, основной целью которых является получение прибыли, так и

некоммерческие.

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ (полных, коммандитных) и обществ (акционерных, с ограниченной или дополнительной ответственностью), производственных кооперативов и унитарных предприятий.

Некоммерческая организация, могут создаваться в виде: благотворительных, религиозных, общественных организаций.

06.10.202

Их деятельность не направлена на получение прибыли и они создаются и содержатся за счёт средств учредителя.

Компании (предприятия) могут создаваться на основе форм собственности:

1. Частная
2. государственная
3. Иностранная
4. Совместной (белорусский + иностранный)
5. Смешанный (частный + государственный)
6. Арендная
7. Коллективная

Главной задачей деятельности компании является удовлетворение общественных потребностей в продукциях (работах, услугах) и реализация на основе полученной прибыли интересов, членов трудового коллектива и собственников имущества компании.

Её **целевая функция** - максимизация прибыли в долгосрочном периоде.

Хозяйственное товарищество - объединение юридических и физических лиц для достижения общей коммерческой цели, при этом личное участие каждого из них в деятельности товарищества обязательно.

Товарищество полное - коммерческая организация с разделенным на доли уставным фондом, участники которой (*полные товарищи*) занимаются от имени товарищества предпринимательской деятельностью. Солидарно друг с другом, субсидиарную ответственность всем принадлежащим им имуществом.

Солидарно - все вместе. **Субсидиарно** - пропорционально первоначальным вкладам.

Если один из участников становится экономически несостоятельным - его ответственность распределяется между остальными участниками.

Коммандитное товарищество - коммерческая организация, в которой наряду с полными товарищами, имеются командиры, которые несут риск убытков только в пределах сумм внесенных ими вкладов.

Командиры - не принимают личное участие в деятельности товарищества и не участвуют в управлении и распределении прибыли.

Хозяйственное общество - объединение капитала, не требующее обязательного личного участия.

Виды обществ- ООО, ОДО, АО.

Общество с ограниченной ответственностью(ООО) - организация, учрежденная двумя и более лицами, уставной фонд, которой разделен на доли, определенные учредительными документами. Её участники не отвечают ,,,, и несут риск убытков связанных с деятельностью общества только в пределах внесенных ими вкладов.

Общество и дополнительной ответственностью(ОДО) - общество, участники которого солидарны и субсидиарны, несут дополнительную ответственность в пределах определяемых учредительными документами.

При экономической несостоятельности одного из участников, объём его дополнительной ответственности перераспределяется между остальными участниками (так же как в товариществах).

Акционерное общество(АО) - организация, уставной фонд которой разделен на определенное число акций. Его участники(акционеры) не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Не требуется личное участие, нет дополнительной ответственности.

Виды АО:

1. **Открытое(ОАО)** - когда акции распределяются путем свободной продажи.
2. **Закрытое(ЗАО)** - когда акции распределяются между первоначальными учредителями общества и не могут свободно распространяться, продаваться на рынке ценных бумаг.

Акция - ценная бумага, удостоверяющая право владельца на часть собственности АО, на получение части прибыли, на участие в управлении.

20.10.20

Привилегированная акция - даёт право владельцу на получение части прибыли АО, выплачиваемой в твёрдых процентах от стоимости акций не зависимо от получаемой обществом прибыли, но они не дают право на управление обществом. Число таких акций не должно превышать 10% от общего объёма акций в уставном фонде. При этом высшим органом управления в акционерном обществе является общее собрание акционеров, к полномочиям которого относится:

- избрание совета директоров
- утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов
- распределение прибыли и т.д.

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней имущество. **Имущество унитарного предприятия** является неделимым, находится в государственной, муниципальной или частной собственности и передаётся трудовому коллективу на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Такому предприятию запрещено распоряжаться имуществом (продавать, сдавать в аренду/зalog) без согласия на то собственника. **Один учредитель.**

Производственный кооператив - коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие и нести дополнительную личную ответственность по результатам работы организации в равных долях, в размерах оговорённых уставом, но не меньше величины получаемого годового дохода.

Количество участников коммерческих организаций:

- ООО, ОДО, ЗАО - не более 50
- УП - только 1
- ОАО - не ограничено
- ПК - не менее 3

Минимальный размер уставного фонда:

- ООО, ОДО, УП, ПК - любой

- ЗАО - минимум 100 базовых величин
- ОАО - минимум 400 базовых величиие

Местонахождение, юридический адрес:

- ООО, ОДО, ЗАО, ОАО, ПК- административное помещение
- УП - административное помещение либо квартира, находящаяся в собственности

В любой коммерческой организации необходимо вести бухгалтерский учёт.

Формы объединений предприятий

Основой для создания объединений являются:

- сходный характер технологических процессов
- необходимость комплексного использования ресурсов
- взаимозависимое развитие отраслей
- расширение производства (диверсификация)

Концерн - объединение предприятий с правами юридического лица для осуществления сомнительной деятельности на основе централизации функций в области управления, инвестиций, внешнеэкономической и иной деятельности.

Его участники не могут входить одновременно в другие объединения. Концерну присущи черты монополизма.

Холдинг - объединение коммерческих организаций без образования юридического лица, в котором одна из коммерческих организация или физическое лицо оказывает влияние на решение, принимаемое участниками холдинга на основе владения 25% и более долей в уставном фонде.

Хозяйственная ассоциация- организация, образуемая с правами юридического лица для совместного осуществления одной или нескольких хозяйственных функций.

Цель - выборка согласованных действий с учётом интересов всех членов (разработка и согласование цен, стандартов).

Участники могут входит в другие договорные объединения.

Пример: ассоциация гугл cercoф, промышленных энергетиков, белорусская лесопромышленная организация.

Консорциум - временное добровольное объединение предприятий, создаваемое без права юридического лица, для решений конкретных задач, возникающих в процессе реализации каких-либо проектов (экологических, научно-технических и т.д.)

03.11.20

Координирует действия участников лидер консорциума, которому другие члены производят отчисления.

После выполнения поставленных задач консорциум прекращает свою деятельность или может быть преобразован в иной вид договорного объединения.

Для ликвидации последствий экологических катастроф, строительства в кратчайшие сроки крупных объектов и т.д.

Финансово-промышленная группа - объединение без прав юридического лица, с одной стороны, организации, имеющих свободные денежные средства (банков, финансовых и инвестиционных фондов и т.д), а с другой - предприятий и организаций, испытывающих потребность в инвестициях и других заёмных средств (один банк + один ЦКК + 5 лесо что-то).

Порядок регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования

В РБ государственная регистрация субъектов хозяйствования осуществляется в соответствии с [Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования](#), утверждённым Декретом Президента РБ от 16 января 2009 №1.

Государственная регистрация в РБ осуществляется:

- **Национальным банком** - банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных экономических зонах.
- **Министерством финансов** - страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных экономических зонах

- **Министерство юстиции** - торгово-промышленных палат
- **Администрациями свободных экономических зон** - коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, индивидуальных предпринимателей в свободных экономических зонах
- **Облсполкомами и Минским горисполкомом** - коммерческих организаций с иностранными инвестициями
- **Облсполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненских, Минским, Могилёвским горисполкомами** - субъектов хозяйствования.

Органы ответственные за регистрацию ведут единый государственный регистрат.

Что обязательно сделать до регистрации?

1. Обсудить все детали с будущим партнёром (цели ведения бизнеса, управления, конечный результат и т.д.)
2. Проработать партнёрское соглашение

Кто не может быть учредителем?

- владелец или совладелец компании, которая на данный момент находится в процедуре ликвидации
- человек, который был последним руководителем юрлица, находящегося в стадии ликвидации или банкротства
- человек, которого есть непогашенная или неснятая судимость за экономические преступления

Порядок регистрации компании

1. Согласовать наименование создаваемой компании. Выбор и проверка на конкретном сайте. Отправляемся в регистрирующий орган и получаем справку о согласовании наименования.
2. Определяем предполагаемое место размещения компании и заключаем договор предварительно найма.
3. Готовим устав и формируем уставной фонд. Для этого либо открываем временный расчётный счёт в банке и вводим туда денежные средства,

либо обращаемся в компанию с лицензией на оценку, проводим данную оценку и заключение прилагаем к документам на регистрацию.

4. Регистрация компании. Для этого необходимо:

- a. Заявление о госрегистрации
- b. устав в двух экземплярах и электронную версию
- c. квитанция об уплате госпошлины
- d. для учредителей документы, удостоверяющие личность

5. Не позднее одного дня с момента подачи документов регистрирующий орган осуществляет постановку на учёт вновь создаваемой компании в ФСЗН, налоговой инспекции, госстрахе, органах статистики

В течение этого периода (5 дней) целесообразно заказать печать, приобрести бланки отчётности, установить клиент банк, заключить договора на ведение бухгалтерского учёта (аутсорсинг).

Заккрытие компании

Прекращение деятельности компании возможно либо путём ликвидации, либо путём её реорганизации (разделение, слияние, объединение, выделение и т.д.). В случае ликвидации компании права и обязанности никому не переходят. Наоборот, в случае её реорганизации права и обязанности переходят к вновь создаваемым юридическим лицам.

Решение о ликвидации компании могут принимать:

- учредители, в случае достижения целей, ради которых создавалась компания
- по решению хозяйственного суда в случаях: выявления сведений о недостоверности регистрации компании, неоднократном нарушении законодательства, банкротство компании
- по решению регистрирующего органа в случаях:
 - сокрытия объектов налогообложения в течение 12 месяцев подряд
 - задолженности по платежам бюджета 6 месяцев подряд
 - наличия убытков по итогам второго и последующих финансовых лет
 - размещения органов управления и документов бухгалтерской отчётности не по месту регистрации компании

- препятствия доступа уполномоченных должностных лиц на территорию предприятия
- осуществлении недобросовестной рекламы (содержащая сведения, которые не возможно подтвердить; содержащая сведения, порочащие деловую репутацию других компаний)
- постоянного нарушения действующего законодательства, в том числе законодательства о труде

Орган, принявший решение о ликвидации, назначает состав ликвидационной комиссии

17.11.

Ликвидационная комиссия:

1. Размещает объявление о ликвидации предприятия в журнале "Юстиция Беларуси".
2. Сообщает в регистрирующий орган и кредиторам о ликвидации компании, при этом регистрирующий орган сообщает данную информацию в налоговую инспекцию, в ПСЗН, БелГосСтрах, статистические органы и на таможенную.
3. Ликвидационная комиссия должна вывить всех кредиторов и дать возможность им предъявить свои требования в течение не менее 2 месяцев.
4. Сообщает работникам компании не менее чем за 2 месяца о ликвидации и должна выплатить им не менее 3 среднемесячных заработных плат.
5. Составляет промежуточный ликвидационный баланс и, если имущества компании не достаточно, продаёт её активы на открытых аукционах.
6. Выполняет расчёты с кредиторами, передаёт оставшееся имущество учредителям, а если его не достаточно, подаёт заявление о банкротстве в хозяйственный суд. Документы о ликвидации передаются в территориальный архив, а ликвидационный баланс - в регистрирующий орган, где и производится запись об окончании ликвидационной процедуры.

Расчёты с кредиторами проводятся в следующей последовательности:

1. Выполняется единовременная капитализация платежей людям, пострадавшим в результате деятельности компании.

2. Производятся расчёты по оплате труда с персоналом компании.
3. Выполняются платежи в бюджет и не бюджетные фонды.
4. Производятся расчёты с кредиторами, задолженность перед которыми обеспечена имуществом (залог).
5. Производятся расчёты со всеми оставшимися кредиторами.

Если имущества компании не достаточно, то производятся расчёты с кредиторами соответствующих очереди пропорционально суммам требований. Задолженность перед кредиторами всех оставшихся очередей считается погашенной.

Формы международного бизнеса. Корпоративный бизнес: сущность и основные черты

Цели:

- преодоление государственных торговых и инвестиционных барьеров
- доступ к новым источникам ресурсов
- достижение конкурентных преимуществ, устранение или смягчение конкуренции в интересах партнёров
- экономия на расширении масштабов производства
- снижение рисков

Основные формы международных операций:

1. **лицензионный договор**, который позволяет использовать авторское право, товарный знак и патент
2. **сопроизводство** - изготовление компонентов изделия зарубежными партнёрами
3. **контракт-менеджмент** - передача ноу-хау в области менеджмента
4. **франчайзинг** - выдача лицензии на определённую деятельность с предоставлением дополнительной управленческой, маркетинговой и технологической поддержки

5. **стратегический альянс** - формальный или неформальный союз для решения задач, повышения рыночной эффективности, либо достижения "эффекта масштаба"
6. **совместное предприятие** - форма стратегического альянса, сопряжённая с созданием новой самостоятельной компании
7. **многонациональная компания** - наиболее жёсткая форма международного сотрудничества, основанная на механизме акционерного участия и/или других способах корпоративного контроля

Инновации в ИТ-бизнесе

Сущность, классификация, функции инноваций

Инновация - человеческая мысль, воплощённая/материализованная на данном этапе развития в определённое экономическое благо, дающее экономический, социальный, технический и другой эффект.

Основные свойства инноваций:

1. научно техническая, технологическая новизна
2. практическая применимость
3. соответствие рыночному спросу
4. потенциальная прибыльность

Функции инноваций: преобразующая, стимулирующая, воспроизводственная, социальная.

Классификация инноваций

1. В зависимости от объекта

- a. **предметные** - новые материальные ресурсы, сырьё, полуфабрикаты, комплектующие, продукты
- b. **процессные** - новые услуги, производственные процессы, методы организации производства, организационные структуры, системы управления

2. По месту в системе предприятия

- a. **на входе предприятия** - новые материальные ресурсы, сырьё, информация

- b. **внутри системы предприятия** - новые полуфабрикаты, технологические процессы, информационные технологии, организационная структура
- c. **на выходе предприятия** - новые продукты, услуги, технологии и информация, предназначенные для продажи.

3. В зависимости от степени новизны

- a. **радикальные (базовые)** - принципиально новые продукты, услуги, созданные на основе изобретения-пионера
- b. **улучшающие** - инновации, направленные на улучшение отдельных показателей уже выпускаемой продукции или оказываемых услуг
- c. **модификационные (частные)** - инновации направленные на изменение формы продукта или услуги

4. По виду деятельности

- a. **производственная** - технологии, оборудования
- b. **торговая** - способы обслуживания, складирования, продажи, оплаты, рекламы и тд
- c. **социальная** - способы набора, адаптации, мотивации, разрешения конфликтов для персонала
- d. **управленческие** - новые способы планирования, прогнозирования, управления, принятия решений и тд

5. От характера использования

- a. **потребительская** - для домохозяйств
- b. **производственная** - для компании

6. По типу эффекта

- a. обеспечивающие научно-технический
- b. экономический
- c. социальный
- d. экологический
- e. интегральный

Псевдоинновации - незначительные видоизменения продукта или услуг, а также выпуск новых для данного предприятия, но хорошо известных на рынке продуктов

Инновационный процесс, его основные стадии и участники

Инновационный процесс - процесс последовательного проведения работ по созданию новшества, преобразованию его продукции (услуги) и выведение продукции (услуги) на рынок для коммерческого применения.

Основные стадии

ФОТО В ГАЛЕРЕЕ

1. **Инвенция**, т.е инициатива, предложение, идея
2. **Новация** - проработанная инвенция, воплощённая в технический или экономический проект, модель, опытный образец
3. **Инновация**
4. **Диффузия** - процесс последовательного распространения инн, его повсеместного использования
5. **Рутинизация** - приобретение инновацией таких свойств, как стабильность, устойчивость и, в конечном итоге, моральное старение и постепенный уход с рынка

Основные участники инновационной деятельности

ФОТО В ГАЛЕРЕЕ

1. **Новаторы** - генераторы научно-технических знаний (индивидуальные учёные, научно-исследовательские институты, научное подразделение универа и тд). Их главный продукт - патенты, авторские права, полезные модели
2. **Пионеры** - крупная промышленная компания, которая на основании разработок новаторов создаёт инновации и первыми внедряет их в производство для получения сверхприбыли и засчёт наискорейшего продвижения на рынке (50-200%)
3. **Раннее большинство** - фирмы-имитаторы, которые вслед за "пионерами" внедряют новшество в производство, что обеспечивает

им определённую прибыль (15-25%)

4. **Отстающие** - компании, которые сталкиваются с ситуациями, когда запаздывание с нововведениями приводит к выпуску изделий новых для них, но которые уже морально устарели, не пользуются спросом из-за избыточного предложения на рынке

Организация инновационного процесса во времени и пространстве

$$Д- > ИП- > П- > НТ- > Д1- > Д$$

Д - деньги

ИП - интеллектуальный продукт

П - производство

НТ - новый товар

Д1 - доход от реализации товара

Доход от реализации товара Д1 должен быть больше вложенного капитала Д в этом случае будет обеспечена прибыльность инновационного процесса.

ФОТО

Инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности.